

1500089-82.2019.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS PERETTI GIONGO

Comarca: Presidente Bernardes

Foro: Foro de Presidente Bernardes

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Paulo Andrade Silva

Vistos.

Com a elaboração do cálculo da multa (fls. 666), certificou-se o decurso do prazo sem a comprovação do pagamento (fls. 708).

Realizadas as diligências de fls. 716/717, requer o Ministério Público a extinção da multa imposta, haja vista a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Bernardes

Foro de Presidente Bernardes

Vara Única

Rua Armando Falcone, s/n, Presidente Bernardes - SP - cep 19300-000

1500089-82.2019.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500089-82.2019.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Paulo Andrade Silva

Vistos.

Com a elaboração do cálculo da multa (fls. 666), certificou-se o decurso do prazo sem a comprovação do pagamento (fls. 708).

Realizadas as diligências de fls. 716/717, requer o Ministério Público a extinção da multa imposta, haja vista a hipossuficiência da parte executada.

No que se refere à extinção da punibilidade independente do pagamento da multa, observo que o E. Superior Tribunal de Justiça, a partir da revisão do Tema Repetitivo nº 931, passou a admiti-la nas hipóteses em que o condenado comprovar a impossibilidade fazê-lo:

"Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o

inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade." (STJ. 3ª Seção. REsp 1.785.383-SP e REsp 1.785.861/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgados em 24/11/2021).

No caso dos autos verifica-se que o sentenciado, defendido em todas as etapas do feito por defensor nomeado (fls. 170), ficou-se inerte quando intimado para pagamento da multa (fls. 708). Há, portanto, presunção de hipossuficiência econômica e demonstração da impossibilidade de arcar com a sanção pecuniária sem comprometer a própria subsistência.

Com efeito, a continuidade do procedimento para o recolhimento da multa se revelará mais onerosa do que o seu próprio valor, afigurando-se prudente, a partir de uma lógica de economia de recursos, proceder à sua imediata extinção.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a punibilidade da pena de multa. Com o trânsito em julgado desta decisão procedam-se às anotações e comunicações de praxe, nos termos do art. 538-A, §5º, das NSCGJ.

No mais, considerando que já foi expedida a guia de recolhimento (fls. 630/631), remetida à VEC competente, comunique-se esta decisão ao Juízo da execução.

Após, feitas as devidas anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Presidente Bernardes-SP, 17 de novembro de 2022.

VINÍCIUS PERETTI GIONGO
Juiz de Direito